



ANALISTA
VANESSA FERRARI
NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Sumário

- 1 - Panoramagem geral das questões ambientais
- 2 - Contexto Nacional
- 3 - Contexto mundial
- 4 - Objeto do direito ambiental e conceito de meio ambiente
- 5 - Princípios do direito ambiental
- 6 - Competências constitucionais em matéria ambiental
- 7 - Política Nacional dos Resíduos Sólidos (LEI Nº 12.305/10)
- 8 - Política Nacional Sobre Mudança do Clima – PNMC (Lei nº 12.187/09)

1-Panamorama geral das questões ambientais

- Reformulação dos valores referentes ao meio ambiente
 - Crescente conscientização da necessidade de sua preservação.
 - Constatação da impossibilidade de um uso inconsequente dos recursos ambientais
 - sustentabilidade traz a ideia de continuidade (ter e continuar a ter os recursos)
 - Reflexos jurídicos
 - As noções de sustentabilidade passaram a ser obrigatórias no Poder Público de forma geral
 - direito para seres não humanos
 - litígios com a finalidade climática
 - globalização e seus riscos
 - COVID-19

2- Contexto Nacional

- No Brasil, podemos dividir a produção legislativa em três fases (Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin):
 - 1ª fase - Descobrimento do Brasil (1500) até segunda metade do Século XX (exploração desregrada)
 - Não havia norma ambiental preocupada com o meio ambiente
 - Preocupava-se com questões econômicas
 - 2ª fase - Segunda metade do Século XX a 1980 (sistema fragmentário)
 - Começam a surgir normas (lei de águas; lei de fauna; código florestal; código de mineração)
 - Fragmentos; temas isolados; que tratam do meio ambiente
 - A preocupação continua com o uso econômico; exploração desses ambientes
 - não há política nacional (preocupação com o todo)
 - 3ª fase - de 1981 aos dias atuais (fase holística)
 - Surge a Lei 6.938/81- Política Nacional do Meio Ambiente
 - Passa-se a ter planejamento e proteção ambiental
 - Chama-se de holística pois o meio ambiente é observado como um todo (não mais fragmentado)
 - Visa-se proteger o meio ambiente para que o homem tenha melhor qualidade de vida

3- Contexto mundial

- Marco: Conferência das Nações Unidas para o meio ambiente, realizada em Estocolmo, em junho de 1972;
 - Deu origem à Declaração do Meio Ambiente com 26 princípios norteadores dos princípios fundamentais do Direito Ambiental.
 - Princípios que reconheceram duas premissas:

- Todos possuem direito ao progresso
- Todos possuem direito à proteção ambiental

- Oposição entre o Hemisfério Norte e o hemisfério Sul (Preservacionistas –países desenvolvidos- X Desenvolvimentistas –países em desenvolvimento)

- Como resultado desta Conferência, em dezembro de 1972, foi estabelecido:
 - PNUMA (Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente): agência do Sistema das Nações Unidas (ONU) responsável pela conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos para o desenvolvimento sustentável.
 - Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) - 1988

➤ RELATÓRIO BRUNDTLAND (NOSSO FUTURO COMUM) DE 1987 é o primeiro a mencionar o conceito de desenvolvimento sustentável

- Desenvolvimento sustentável: “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.
- É uma forma de se desenvolver, mas garantindo a continuidade dos recursos ambientais
- Pode-se utilizar os recursos que estão à disposição, mas com o compromisso de que as futuras gerações também possam ter acesso e utilizar
- Fala-se que esse conceito apresentado, de desenvolvimento sustentável, é um conceito em evolução: a ideia de desenvolvimento sustentável foi sendo atrelada à erradicação da pobreza e à adequação dos padrões de consumo e produção de bens

➤ Em 1992, foi realizada no Rio de Janeiro

- Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamada de ECO-92 ou Rio 92:
 - Com a aprovação da Declaração do Rio, contendo 27 princípios ambientais e
 - Agenda 21, de caráter não vinculante, fixando metas mundiais para redução da poluição e para o desenvolvimento sustentável.

➤ Em 2002, foi realizada em Joanesburgo

- Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável
 - Finalidade: avaliar a implementação da Agenda 21 e demais acordos da Rio 92
 - Gerou:
 - Declaração de Joanesburgo em Desenvolvimento Sustentável e
 - Plano de implementação (PI): metas para erradicação da pobreza, alteração padrões de consumo e proteção recursos naturais.

-Nesse plano de implementação veja que apresenta os pilares do desenvolvimento sustentável: justiça social; mudança do padrão de consumo; preservação ambiental

➤ Em 2012, foi realizada no Rio de Janeiro:

- Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20)
 - Reafirmados os princípios da Declaração do Rio, inclusive a responsabilidade comum, mas diferenciada (cabe aos países desenvolvidos maior responsabilidade na busca do desenvolvimento sustentável)
 - Desafios da sustentabilidade: erradicação da pobreza e promoção de modalidades sustentáveis de produção e consumo

➤ **ACORDO DE PARIS (2015)**

- 21ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-21)
- Objetivos
 - garantir práticas de vida e padrões de consumo sustentáveis e produção com baixa emissão de carbono
 - reduzir a emissão de gases do efeito estufa
 - manter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2°C.

➤ **2021 - PACTO DE GLASGOW (COP-26)**

- **OBJETIVOS**
 - limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos valores da era pré-industrial
 - reduzir as emissões de dióxido de carbono em 45% até 2030, em relação a 2010
 - compromissos sobre apoio financeiro a países em desenvolvimento para combate e adaptação às alterações climáticas

➤ Observa-se no âmbito mundial uma grande preocupação com a sustentabilidade

4- Objeto do direito ambiental e conceito de meio ambiente

➤ **OBJETO DO DIREITO AMBIENTAL**

- Visa à proteção do meio ambiente para garantir sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. (Proteção qualificada)
- NORMA MATRIZ
 - ***Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.***

- ANTROPOCÊNTRICO

- **Culturalmente, o Direito é voltado ao homem.**

- Homem é a razão da tutela do meio ambiente (art. 225, *caput* da CF).

- Meio ambiente: instrumento

- Não é titular de direito.

- É objeto, não sujeito de direitos

- Tutela: satisfação das necessidades humanas.

- BIOCENTRISMO

- bio = vida

- Considera todas as espécies com vida (fauna, flora e o homem) como objeto de tutela do meio ambiente.

- **TEM FUNDAMENTO NA CF?**

- **Art. 225, §1º, VII CF:** *VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.*

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

- Adota o antropocentrismo alargado, com viés biocêntrico.

- Tutela ambiental servindo ao homem, mas com dispositivos que amparam outras formas de vida

- Dimensão ecológica do princípio da dignidade humana

➤ **CONCEITO DE MEIO AMBIENTE NA CF/88**

- ART. 225 *CAPUT* CF

- BEM DE USO COMUM DO POVO

+

- ESSENCIAL À SADI QUALIDADE DE VIDA

+

- DIREITO DAS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES.

- Meio ambiente é bem de uso comum do povo

- Bem - objeto da relação jurídica (não sujeito de direito)

- Relação jurídica se estabelece entre um sujeito de direitos e um objeto

- Objeto está sujeitado ao sujeito

- Meio ambiente como bem, por isso o fundamento do antropocentrismo

- Uso - limitado pelo cumprimento socioambiental da propriedade.
 - Veja que não são todos os poderes atinentes à propriedade
 - Não se pode, por exemplo, dispor do meio ambiente
 - Além da limitação mencionada, da função social da propriedade

- **Exemplo de cumprimento da função socioambiental da propriedade**
 - Manutenção de APP (área de preservação permanente) ao longo das margens do rio (art. 4º, I da Lei nº 12.651/2012)
 - Manutenção de 20% da vegetação nativa a título de Reserva Legal na propriedade rural (art. 12 da Lei nº 12.651/2012)

- Essencial à sadia qualidade de vida.
 - Essencial – Fundamental.
 - Sadia qualidade de vida - elemento integrante da dignidade da pessoa humana.
 - É direito fundamental do homem (art. 1º, III, da CF).

- Direito das presentes e futuras gerações.
 - **DIREITO INTERGERACIONAL**
 - Garantia às futuras gerações.
 - Dever de tutela às presentes gerações.
 - Não pode haver retrocesso na proteção ambiental.
 - **Solidariedade entre as gerações:**
 - Sincrônica (presentes gerações) e
 - Diacrônica (futuras gerações)
 - Mnemônico: dia crônico = dia de = amanhã/futuro
 - Direito intergeracional

- CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
 - **CONSTRUÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO NATURA”**
 - Em caso de dúvida, a decisão tomada deve ser em favor da proteção ambiental
 - Essa ideia permeia todo o raciocínio jurídico ambiental

 - **NÃO HÁ DIREITO DE POLUIR.**
 - **INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO EM DETRIMENTO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL (STJ – RESP. 948.921)**

“2. Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de

representantes que falem ou se omitam em seu nome. 3. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente”

➤ **CONCEITO DE MEIO AMBIENTE NA LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE**

○ LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (LEI Nº 6.938/81) – ART. 3, I.

▪ *Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;*

○ Conceito abstrato

○ Conceito macro de meio ambiente.

○ Meio ambiente é um bem uno, comum, geral, difuso, indivisível, indisponível e impenhorável.

○ Esse conceito legal, do ponto de vista pedagógico, não ajuda muito o estudo da disciplina. Por essa razão a doutrina surge em auxílio

Bloco 2

➤ **CLASSIFICAÇÃO - Doutrina (José Afonso da Silva)**

○ MEIO AMBIENTE NATURAL

○ MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL

○ MEIO AMBIENTE CULTURAL

○ MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

○ O STF reconheceu a classificação do meio ambiente em seus quatro aspectos (ADI 3540/MC de 09/2005).

▪ *“A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), **que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina”.***

○ MEIO AMBIENTE NATURAL

▪ **FUNDAMENTO** - art. 225 CF

- Constituído por recursos naturais, tais como ar, água, solo, fauna e flora.

- Recursos bióticos (fauna, flora)

- Recursos abióticos (ar, água, solo).

- Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

○ MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL

- **FUNDAMENTO** - art. 182 CF: A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
- Constituído pelo espaço urbano construído pelo homem.
- Produto da interação do homem com o meio ambiente natural.
- Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001)
- Exemplos: as vias públicas, os parques, os prédios, como edifícios comerciais, shoppings, biblioteca.

○ MEIO AMBIENTE CULTURAL

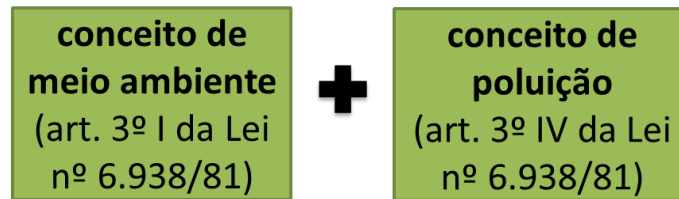
- **FUNDAMENTO** - art. 216 CF
- Constituído pelo patrimônio cultural, descrito como os bens **materiais** e **imateriais** que identificam um grupo, tais como as formas de viver, criar e fazer; as formas de expressão; as obras artísticas, dentre outras.
- **Exemplo de patrimônio cultural material:** Obras de arte, centros históricos como de Ouro Preto, de Olinda, Pelourinho.
- **Exemplo de patrimônio cultural imaterial:** caipirinha, frevo, samba, capoeira, carnaval.
- “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
 - I - as formas de expressão;
 - II - os modos de criar, fazer e viver;
 - III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
 - IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
 - V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.”

○ MEIO AMBIENTE LABORAL

- **FUNDAMENTO** - art. 200, VIII CF
- Constituído pelo complexo máquina-trabalho, envolvendo o local de trabalho, as condições do ambiente do trabalhador, os equipamentos de proteção, entre outros.
- Exemplo: luminosidade, conforto térmico, os equipamentos de segurança, o próprio local de trabalho, etc.

- Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho

➤ **CONCEITO DOUTRINÁRIO DE MEIO AMBIENTE CONSTRUÍDO COM BASE EM DOIS CONCEITOS:**



- obs. o conceito legal de meio ambiente possui um viés biocêntrico, não trazendo aspectos econômicos sociais que estão presentes no conceito de poluição
- CONCEITO DE POLUIÇÃO
 - III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
 - a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
 - b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
 - c) afetem desfavoravelmente a biota;
 - d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
 - e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

5. Princípios do direito ambiental

- **Princípios como premissas fundamentais que darão norte para a solução de problemas ambientais**
- **Não existe uniformidade na Doutrina.**
 - O conteúdo e a lógica são iguais
 - Entretanto, muitas vezes o nome utilizado não é o mesmo
- **Algumas leis ambientais elencam princípios (e conceitos).**
 - Exemplos:
 - Lei nº 11.428/06 (art. 6º, par. único) – princípio da função socioambiental da propriedade; da equidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da gestão democrática.
 - Lei nº 12.305/10 (art.6º) – princípios da prevenção e da precaução; o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; o desenvolvimento sustentável

Princípio do desenvolvimento sustentável

- É um dos princípios norteadores de todo o direito ambiental
- O desenvolvimento sustentável é uma forma de desenvolvimento estabelecido com base em algumas premissas
- Premissas:
 - Necessidades humanas são ilimitadas;
 - Recursos naturais são finitos;
 - Com base nessas duas premissas, verifica-se a necessidade de uma adequação entre recursos e necessidades
 - Desenvolvimento e progresso são direitos fundamentais do homem;
 - Preservação ambiental é direito fundamental do homem;
 - Necessidade de equilíbrio entre desenvolvimento e proteção ambiental para utilização sustentável, ou seja, de modo a garantir a continuidade do recurso.
- Objetivos:
 - Busca **compatibilizar** desenvolvimento econômico-social com preservação ambiental, a fim de obter melhor qualidade de vida.
 - Garante-se o desenvolvimento econômico, mas de forma planejada, pensada, sustentada
 - Defesa do meio ambiente é princípio informador da ordem econômica (art. 170, VI CF).
 - Nos termos do relatório de Brundtland de 1987: Desenvolvimento sustentável é “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.
- Previsão constitucional:
 - art. 225, *caput* CF + art. 170, VI e VII CF
 - Art. 170. A **ordem econômica**, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
 - VI - **defesa do meio ambiente**, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
 - VII - **redução das desigualdades** regionais e sociais;
 - Defesa do meio ambiente
 - Redução das desigualdades
 - Desenvolvimento Sustentável tem acepção social: justa repartição das riquezas

- Falar em desenvolvimento sustentável é falar em dois aspectos centrais: desenvolvimento econômico e preservação ambiental (compatibilizar ambos)
 - Há, ainda, um terceiro pilar que compõe o conceito de desenvolvimento sustentável: tudo com escopo de alcançar a justiça social/equidade social
- O conceito está presente dentro da intersecção desses três pilares



➤ **AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (09/2015)**

- Objetivo: elevar o desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas (193 países membros ONU)
- 17 ODS com 169 metas, pautada em 5 P:
 - PESSOAS: Erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade;
 - PROSPERIDADE: garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com a natureza;
 - PAZ: promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas;
 - PARCERIAS: parceria global sólida;
 - PLANETA: proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras.

➤ **Previsão legal**

- “Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
 - I - à **compatibilização** do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; “(art. 4º, I da Lei nº 6.938/81)
- Veja que, portanto, em 1981 já existia o princípio no ordenamento jurídico brasileiro

Princípio do usuário-pagador

○ CONTEÚDO

- Quem utiliza um recurso ambiental pode ser compelido ao pagamento pelo uso.
- Usuário é aquele que utiliza um recurso ambiental e não causa degradação, diferente do poluidor, que é quem, direta ou indiretamente, causa degradação.
- Todos possuem direito ao meio ambiente equilibrado (bem comum) – há o direito de utilizar, sendo lógica uma contraprestação pelo uso de um bem que é comum de todos

○ FUNDAMENTO

- Bem de uso comum
- Quem utiliza um recurso ambiental deve arcar com os custos para a contínua utilização deste bem
- Presentes e futuras gerações usufruí-lo.

○ PREVISÃO LEGAL: art. 4º, VII da Lei nº 6.938/81

- *Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:*

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

○ EXEMPLO

- Cobrança pelo uso da água (Lei nº 9.433/97: arts. 19/20)

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor;

II - incentivar a racionalização do uso da água;

III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.

Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 desta Lei

○ ADI 3.378, de 09.04.2008

- *“3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. “*

Princípio do poluidor-pagador

- Poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV da Lei nº 6.938/81
 - Deve arcar com os custos sociais que a sua atividade impactante causar (externalidades negativas).

- Transfere ao poluidor, o dever de reduzir os impactos ambientais aos níveis considerados aceitáveis pelo Poder Público.

➤ **NÃO** EXISTE O DIREITO DE POLUIR.

➤ Todo mundo pode ser poluidor

- **FUNDAMENTO**

- Dever de solidariedade intergeracional (dever frente às futuras gerações)
- Garantia de meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

- **PREVISÃO CONSTITUCIONAL** - art. 225, § 3º da CF – tríplice responsabilidade ambiental

- *Art. 225, §3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.*

- **PREVISÃO LEGAL**: art. 4º, VII da Lei nº 6.938/81

- *Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:*

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Princípio da prevenção

- **CONTEÚDO**

- Estabelece o dever de prevenção dos impactos ambientais, pois os danos ambientais, como regra, são irreversíveis ou reversíveis a longo prazo (dificuldade em retornar ao “status quo ante”).
- Prevenção é agir **de forma antecipada. (possibilidade de antever)**
- Aplica-se ao risco conhecido, **certeza científica**

- **PREVISÃO CONSTITUCIONAL**: art. 225, caput CF

- *Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.*

Princípio da precaução

○ FUNDAMENTO

- Estabelece-se na ideia de **incerteza científica**, exigindo a adoção de cautelas.
- Aplica-se na hipótese de:
 - Informação científica insuficiente, inconclusiva ou **incerta** (dúvida)
 - Com potencial perigo ao meio ambiente e à saúde humana.
 - Obs. são duas condições que devem estar presentes simultaneamente

○ PREVISÃO CONSTITUCIONAL - sem referência expressa, mas implícito no art. 225, §1º, V da CF

- *V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;*

○ PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO X PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

▪ **DIFERENÇA**

- **PREVISIBILIDADE** DO DANO.

PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO é possível prever os danos ambientais (**risco conhecido**).

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO, por conta da incerteza científica, os **riscos são desconhecidos**.

▪ **EXEMPLO**

- **Instalação de antena de celular.**

- ... III- Em matéria de meio ambiente, as decisões judiciais devem privilegiar os princípios da precaução e da prevenção, com o objetivo de evitarem-se os danos acarretados pela emissão de radiação a partir das estações rádio-base, instaladas ou a serem edificadas, sem prévia licença municipal. ...

(STJ - REsp: 1344363 GO 2012/0194683-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 28/10/2014)

○ INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

- Princípio da precaução autoriza essa inversão
- Transfere ao empreendedor o dever de provar que sua atividade não causa danos ao meio ambiente.
- **Súmula 618 do STJ:** A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Princípio do protetor-recebedor

○ CONTEÚDO

- Estabelece a concessão de benefícios econômicos, fiscais e tributários àqueles que tutelam o meio ambiente.
- Prevê compensação econômica decorrente da proteção ambiental.
- Incentivo e ganho pela boa prática ambiental

○ PREVISÃO LEGAL

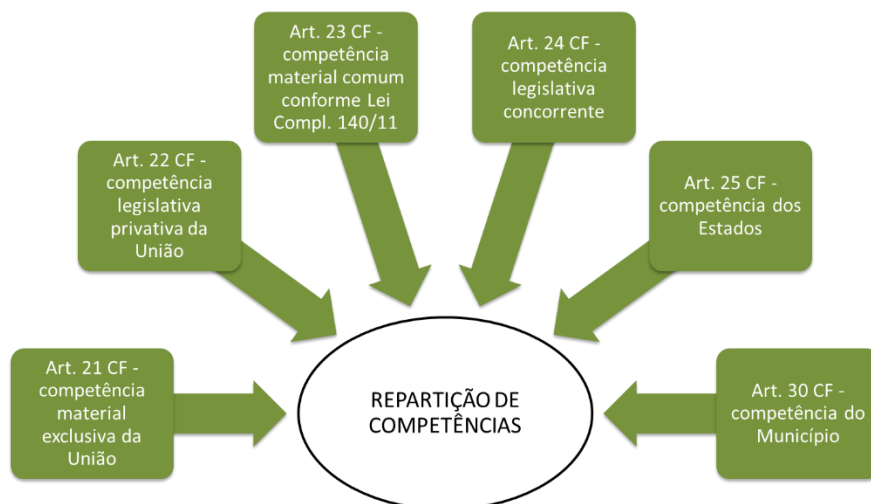
- art. 6º, II da Lei nº 12.305/10: *Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;*

○ Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (Lei nº 14.119/21)

- **serviços ambientais:** atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos;
- **pagamento por serviços ambientais:** transação de natureza voluntária, mediante a qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros ou outra forma de remuneração, nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes;

6- Competências constitucionais em matéria ambiental

- CF/88 - Capítulo destinado à defesa do meio ambiente
- A repartição de competências fundamentada nos arts. 21 a 25 e no art. 30.
 - Competência administrativa (material ou executiva)
 - Competência legislativa
- Tutela mais ampla, mas com conflitos de competência



➤ COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM (art. 23 CF)

- Federalismo cooperativo: comum aos entes federados
- Pretende-se que todos os níveis de Governo se unam em defesa do meio ambiente.
 - III - para proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
 - IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
 - V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
 - VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
 - VII - preservar as florestas, a fauna e a flora.
- Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. (LC 140/11)
- Objetivo: equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

➤ COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (art. 24 da CF)

- O art. 24 da CF estabeleceu competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
 - VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
 - VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
 - VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
- UNIÃO - competência para estabelecer as normas gerais – piso mínimo de proteção ambiental
- ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - legislar de forma complementar
 - **Inexistindo** norma federal - os Estados e o Distrito Federal poderão exercer a competência legislativa plena.
 - **Superveniência** de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
 - contrariedade existe quando nega algo
 - se a lei federal posterior autorizar algo que a lei estadual veda, há contrariedade
 - se a lei federal trouxer proteção maior, não há contrariedade
- Observação:
 - Município - competência legislativa ambiental (art. 30, I e II da CF):
 - Assuntos de interesse local
 - Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber

Bloco 3

7 - Política Nacional dos Resíduos Sólidos (LEI Nº 12.305/10)

➤ CONSIDERAÇÕES INICIAIS

- Essa Lei é composta por: Conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal;
- isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares;
- com vistas à **gestão integrada** e ao **gerenciamento ambientalmente adequado** dos resíduos sólidos.

➤ OBJETO

- Integra a Política Nacional do Meio Ambiente
- Articula-se com a:
 - Política Nacional de Educação Ambiental
 - Política Federal de Saneamento Básico
 - Lei de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/05)
- Objetivo: gestão integrada e gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.
- GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
 - **Conjunto** de ações voltadas para a **busca de soluções** para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável
 - Leva em conta todas as dimensões
- GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
 - Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;
 - Leva em conta todas as etapas
 - Destinação final: ainda existe algo a fazer com o resíduo sólido
 - Disposição final: quando se trata de rejeito (não tem mais o que fazer com o resíduo)

➤ APLICAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

○ SUBMETEM-SE

- Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
- responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e
- as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.
- Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica (Lei nº 10.308/01)
- Resíduos perigosos

○ RESÍDUOS SÓLIDOS

- Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de **atividades humanas em sociedade**, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.



➤ DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA

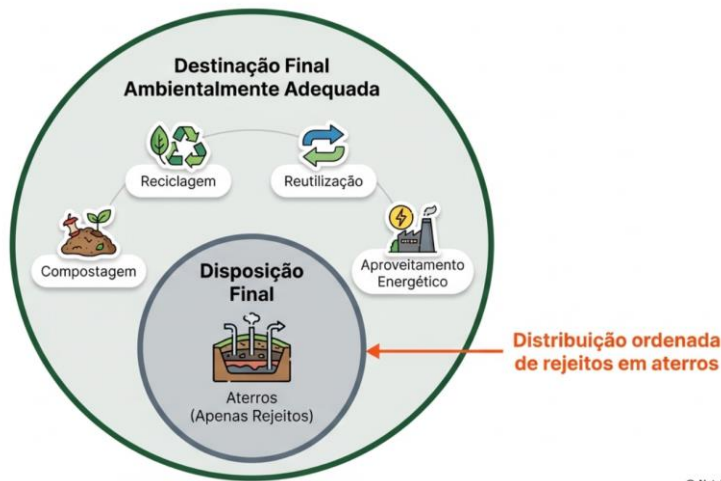
- Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
- Reutilização
- Reciclagem
- Compostagem

- Recuperação
- Aproveitamento energético

➤ DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA

- Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
- DISTRIBUIÇÃO DE REJEITOS EM ATERROS

Destinação vs. Disposição: Não Confunda!



RS Notebo

➤ PRINCÍPIOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

- A PREVENÇÃO (atos conhecidos;) e a PRECAUÇÃO (incerteza científica; risco)
- O POLUIDOR-PAGADOR e o PROTETOR-RECEBEDOR
- A VISÃO SISTÊMICA, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;
- O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL;
- A RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA pelo ciclo de vida dos produtos;
- A ECOEFICIÊNCIA, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;
- A COOPERAÇÃO entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade;
- O RECONHECIMENTO DO RESÍDUO SÓLIDO REUTILIZÁVEL E RECICLÁVEL COMO UM BEM ECONÔMICO E DE VALOR SOCIAL, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;
- O RESPEITO ÀS DIVERSIDADES LOCAIS E REGIONAIS

- O direito da sociedade à INFORMAÇÃO E AO CONTROLE SOCIAL;
- A RAZOABILIDADE e a PROPORCIONALIDADE.

➤ OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

○ OBJETIVO GERAL

- Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental

○ OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços (ordem de prioridade na gestão e gerenciamento; a ideia principal é a não geração de resíduo)
- Incentivo à indústria da reciclagem;
- Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos

➤ DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS

- Ordem de prioridade na gestão e gerenciamento
 1. não geração,
 2. redução,
 3. reutilização,
 4. reciclagem,
 5. tratamento dos resíduos sólidos e
 6. disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A Ordem de Prioridade (Art. 9º)



➤ INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

- 19 INSTRUMENTOS (Art. 8º)
 - planos de resíduos sólidos;
 - a coleta seletiva,

- os sistemas de logística reversa e responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
- a educação ambiental;
- o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir);
- o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa);
- os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;

○ PRINCIPAIS INSTRUMENTOS:

- Planos de Resíduos Sólidos:



-O Plano Nacional de Resíduos Sólidos;

- ❖ Elaborado pela União, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente,
- ❖ Prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos,
- ❖ Atualizado a cada 4 (quatro) anos,
- ❖ Elaborado mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas

-Os planos estaduais de resíduos sólidos;

- ❖ Elaborado pelos Estados
- ❖ Prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos
- ❖ Atualizado a cada 4 (quatro) anos,
- ❖ Conteúdo mínimo: diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos; proposição de metas de redução, reutilização, reciclagem; metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos;
- ❖ **OBSERVAÇÃO:** Plano Estadual de Resíduos Sólidos é **CONDIÇÃO** para os Estados terem **ACESSO A RECURSOS DA UNIÃO** para empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

-Os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;

- ❖ Pode ser elaborado pelos Estados
- ❖ **Obrigatória** a participação do Município envolvido
- ❖ Não exclui nem substitui prerrogativas dos Municípios
- ❖ Deve atender ao Plano Estadual, com soluções integradas para coleta seletiva, recuperação, reciclagem, tratamento e destinação final

-Os planos intermunicipais de resíduos sólidos;

-Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;

- ❖ veja que não se aplica para todos os municípios
- ❖ Não se aplica a Municípios:
 - I - integrantes de áreas de especial interesse turístico;
 - II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;
 - III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação.
- ❖ Municípios com menos de 20.000 habitantes o plano municipal terá conteúdo simplificado
- ❖ **OBSERVAÇÃO:** Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é **CONDIÇÃO** para o Distrito Federal e os Municípios terem **ACESSO A RECURSOS DA UNIÃO**, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.
- ❖ Pode estar inserido no plano de saneamento básico, desde que **respeitado o conteúdo mínimo exigido**
- ❖ Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos **NÃO EXIME** o Município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
- ❖ O Município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para gestão dos resíduos sólidos pode ser dispensado da elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.

-Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.

- ❖ Integrante do processo de licenciamento ambiental
- ❖ Estão sujeitos:
 - I- os geradores de resíduos sólidos dos serviços público de saneamento básico, resíduos industriais, de serviços de saúde e de mineração;
 - II- os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:

- a) gerem resíduos perigosos;
 - b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;
- III- as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;
- IV- os responsáveis pelos terminais e outras instalações como portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e as empresas de transporte;
- V- os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.

Quem deve elaborar Plano de Gerenciamento (PGRS)?



⚠ A existência de Plano Municipal NÃO isenta esses geradores do licenciamento.

📝 NotebookLM

▪ RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO

-Política Nacional de Resíduos Sólidos aplica-se

- ❖ ao Poder Público,
- ❖ ao setor empresarial e
- ❖ a coletividade
- ❖ RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES: cessa a responsabilidade com a disponibilização adequada para a coleta ou com a devolução no caso de sistema de logística reversa.

Bloco 4

▪ RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

-É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos

-As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem.

▪ SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA;

-Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

-Aplica-se aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de determinados produtos

-Consiste na garantia de retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, **de forma independente** do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

- ❖ agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;
- ❖ pilhas e baterias;
- ❖ pneus;
- ❖ óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
- ❖ lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
- ❖ produtos eletroeletrônicos e seus componentes
- ❖ Lista pode ser ampliada: produtos em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro.

-Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens.

-Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada



➤ DAS PROIBIÇÕES



○ PROIBIDAS A DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS

- lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
- lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
- queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
- outras formas vedadas pelo poder público.

▪ OBSERVAÇÃO

-É proibida a importação de:

- ❖ resíduos sólidos e de rejeitos, inclusive de papel, derivados de papel, plástico, vidro e metal.
- ❖ **Ressalva:** importação de resíduos utilizados na transformação de materiais e minerais estratégicos, inclusive aparas de papel de fibra longa e de resíduos de metais e materiais metálicos.
- ❖ STF proíbe importação de pneus (ADPF 101)
- ❖ O importador ou o fabricante de autopeças, exceto de pneus, são autorizados a importar resíduos sólidos derivados de produtos nacionais previamente exportados, para fins exclusivos de logística reversa e reciclagem integral, ainda que classificados como resíduos perigosos, nos termos de regulamento. (DECRETO Nº 12.451, DE 6 DE MAIO DE 2025 regulamenta essa previsão)

OBSERVAÇÃO: Lei nº 15.088, de 2025

☐ É proibida a importação de

- resíduos sólidos e de rejeitos, inclusive de papel, derivados de papel, plástico, vidro e metal.

Ressalva: importação de resíduos utilizados na transformação de materiais e minerais estratégicos, inclusive aparas de papel de fibra longa e de resíduos de metais e materiais metálicos

importador ou o fabricante de autopeças, exceto de pneus, são autorizados a importar resíduos sólidos derivados de produtos nacionais previamente exportados, para fins exclusivos de logística reversa e reciclagem integral, ainda que classificados como resíduos perigosos, nos termos de regulamento.

NOVIDADE (Dec. 12.451/25 & Lei 15.088/25)

Permitida a importação de resíduos de AUTOPEÇAS.

Condição: Exclusiva para logística reversa e reciclagem integral de produtos nacionais exportados.



ATENÇÃO: A permissão **NÃO** se aplica a **PNEUS**.



Autopeças
(Permitido)

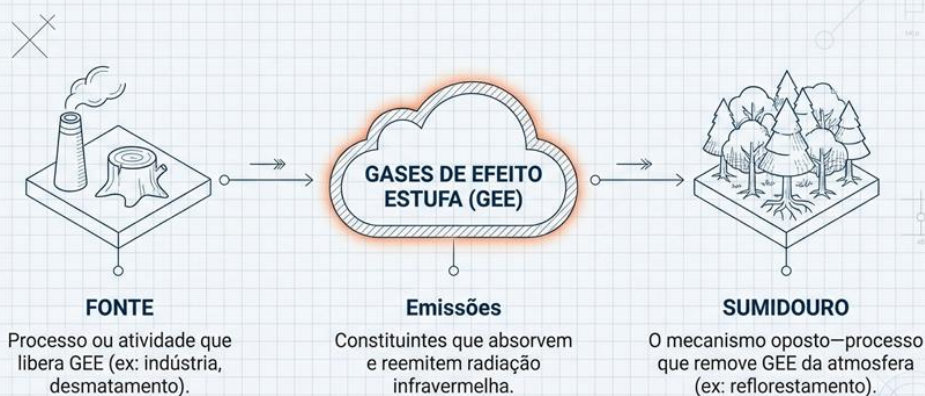


Pneus
(Proibido)

8- Política Nacional Sobre Mudança do Clima – PNMC (Lei nº 12.187/09)

- PNMC representa o **compromisso** nacional **voluntário** em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020.
- veja que não há obrigação ou vinculação nesse compromisso
- PRINCÍPIOS (art. 3º)
- OBJETIVOS (art. 4º)
- DIRETRIZES (art. 5º)
- INSTRUMENTOS (art. 6º)

Dicionário Climático I: A Dinâmica dos Gases



Dicionário Climático II: Impacto e Resposta

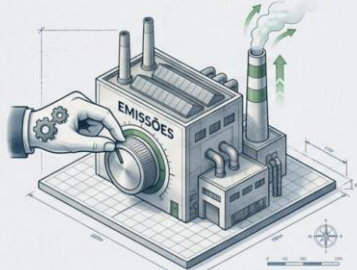
O CENÁRIO (O Problema)

- ⚠ **Mudança do Clima:** Atribuída à atividade humana + variabilidade natural.
- ⚠ **Efeitos Adversos:** Mudanças no meio físico com efeitos deletérios significativos na biota ou saúde humana.
- ⚠ **Vulnerabilidade:** Grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema em lidar com esses efeitos.

A AÇÃO (A Solução)

- 🔧 **Mitigação:** Ação na CAUSA. Mudanças tecnológicas e de recursos para reduzir emissões e aumentar sumidouros.
- 🔧 **Adaptação:** Ação na CONSEQUÊNCIA. Iniciativas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos.

MITIGAÇÃO



Intervenção na CAUSA.

Mudanças tecnológicas para reduzir emissões e aumentar sumidouros.

ADAPTAÇÃO



Lidar com a CONSEQUÊNCIA.

Iniciativas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas.

VULNERABILIDADE = Incapacidade de lidar com efeitos adversos.

➤ CONCEITOS:

- I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;
- II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos;
- III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera numa área específica e num período determinado;
- IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa;
- V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha;
- VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;
- VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;

VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis

IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa;

X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos

➤ PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

- da precaução – incerteza científica
- da prevenção – conhece-se as consequências/resultados da atividade
- da participação cidadã- todos podem participar das questões sobre mudança do clima
- do desenvolvimento sustentável
- das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional
- Algumas diretrizes/premissas que se relacionam com os princípios:

I. Todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático;

II. Serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos;

III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima;

IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e comunidades que vivem no território nacional;

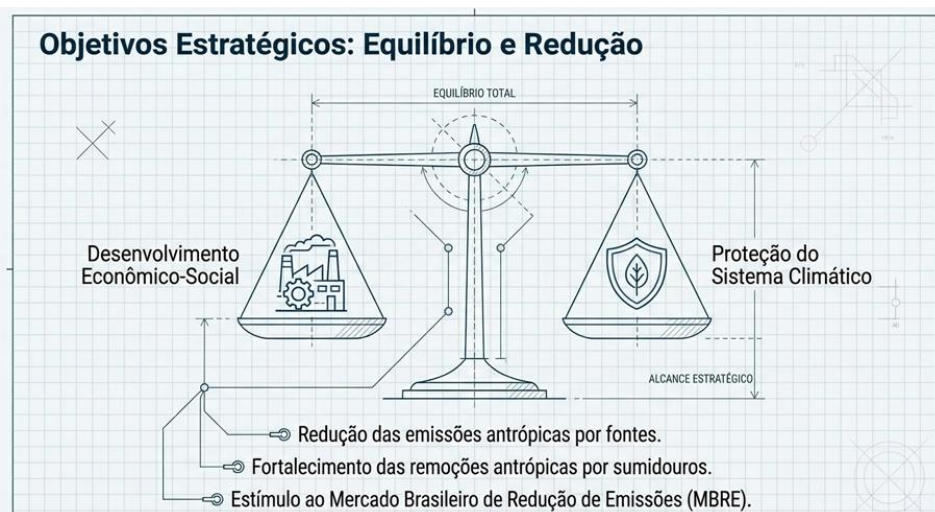
V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas;

A Fundação: Princípios (Art. 3º)



➤ OBJETIVOS

- I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático;
- II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes;
- IV - ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa no território nacional;
- V - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos;
- VI - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional;
- VII - à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas;
- VIII - ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE



Objetivos Estratégicos: Preservação e Resiliência



Patrimônio Nacional

Preservação, conservação e recuperação de recursos ambientais, com foco nos grandes biomas.

Áreas Protegidas

Consolidação e expansão de áreas legais; incentivo ao reflorestamento.

Adaptação Social

Implementação de medidas nas 3 esferas da Federação (Federal, Estadual, Municipal) com foco nos grupos especialmente vulneráveis.



➤ PRINCIPAIS DIRETRIZES (art. 5º) – (atenção para não confundir com os instrumentos)

Diretrizes: O Caminho a Seguir (Art. 5º)

Compromissos Internacionais
(UNFCCC & Quioto)

Educação & Conscientização

Ações Integradas
(Mitigação + Adaptação)

Pesquisa Científico-Tecnológica

Instrumentos Financeiros



I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais dos quais vier a ser signatário;

II - as ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o desenvolvimento sustentável,

III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico;

IV - as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos âmbitos local, regional e nacional;

V - o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança do clima;

VI - a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e a difusão de tecnologias, processos e práticas

VII - a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação à mudança do clima;

VIII - a identificação, e sua articulação com a Política prevista nesta Lei, de instrumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir para proteger o sistema climático;

IX - o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa;

X - a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e multilateral para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a transferência e a difusão de tecnologias e processos para a implementação de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a observação sistemática e o intercâmbio de informações;

XII - a promoção da disseminação de informações, a educação, a capacitação e a conscientização pública sobre mudança do clima;

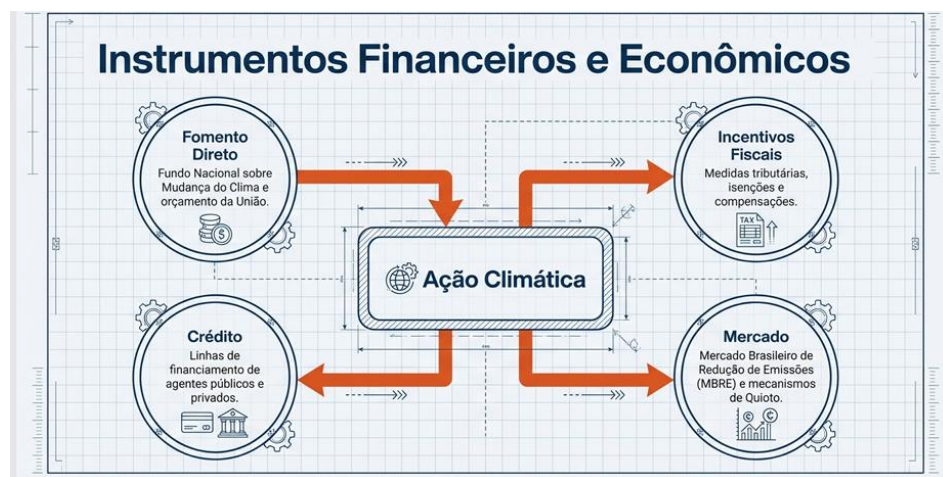
XIII - o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção:

- a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito estufa;
- b) de padrões sustentáveis de produção e consumo.

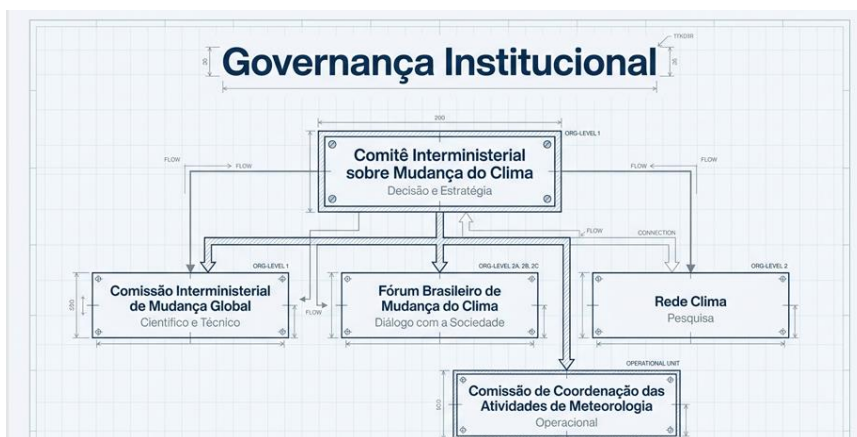
○ Veja que as diretrizes dizem **COMO** se deve agir

Bloco 5

➤ INSTRUMENTOS (art. 6º)



- I - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
- II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
- III - os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos biomas;
- IV - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos por essa Convenção e por suas Conferências das Partes;
- V - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
- VI - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos em lei específica;
- VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e privados;
- VIII - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento;
- IX - as dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento da União;
- X - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto;
- XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima;
- XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação...
- XIII - os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes, elaborados com base em informações e dados fornecidos por entidades públicas e privadas;
- XIV - as medidas de divulgação, educação e conscientização;
- XV - o monitoramento climático nacional;
- XVI - os indicadores de sustentabilidade;
- XVII - o estabelecimento de padrões ambientais e de metas, quantificáveis e verificáveis, para a redução de emissões antrópicas por fontes e para as remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;
- XVIII - a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima.



➤ INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS (art. 7º)

- I - o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima;
- II - a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
- III - o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima;
- IV - a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede Clima;
- V - a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia

● Questões de provas

Ano: 2025 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: MPE-RS Prova: INSTITUTO AOCP - 2025 - MPE-RS - Analista do Ministério Público - Direito

Nos termos da Lei nº 12.305/2010, é(são) objetivo(s) da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

- A) prevenção e precaução.
- B) gestão integrada de resíduos sólidos.**
- C) direito da sociedade à informação e ao controle social.
- D) respeito às diversidades locais e regionais.
- E) desenvolvimento sustentável.

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: Câmara de Fortaleza - CE Consultor Legislativo - Meio Ambiente e Urbanismo

Com relação ao papel dos Municípios na gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos no âmbito da Lei nº 12.305/2010, é correto afirmar que

- A) é vedado que o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos seja inserido no plano de saneamento básico, consagrado na respectiva lei, mesmo que respeite aspectos basilares previstos na Lei nº 12.305/2010.
- B) para os Municípios com menos de 20.000 habitantes o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento, mesmo que seu território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação.
- C) os Municípios podem ter acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, independentemente da elaboração de plano de gestão integrada de resíduos sólidos.
- D) a elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos está no âmbito da discricionariedade dos Municípios, que podem dispor sobre os aspectos a serem tratados, sem a necessidade de observar um conteúdo mínimo para tal finalidade.
- E) serão priorizados no acesso a recursos da União destinados a empreendimentos e serviços à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, dentre outros, os Municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal**

Entre os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de Mudança do Clima, encontram-se

- A) o Fórum Brasileiro de Controle Atmosférico e o Sistema Integrado de Defesa do Controle do Tráfego Aéreo (SINDACTA).
- B) a Rede Brasileira de Satélites Climatológicos e o Programa Nacional de Integração INMET-Glonass-Beidou.
- C) o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima.**
- D) a Comissão Nacional de Registro Atmosférico e o Sistema Nacional de Controle da Oscilação Madden-Julian

Com base no contido na Lei Federal nº 12.305/2010, assinale a alternativa correta.¹

- A) O conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotado pelo Governo Federal na Política Nacional de Resíduos Sólidos não pode ocorrer de forma isolada, mas sim em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos
- B) Na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, reutilização, redução, tratamento dos resíduos sólidos, reciclagem e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
- C) A inexistência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos impossibilitará a elaboração, a implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
- D) O plano estadual de resíduos sólidos deve atuar de forma macrorregional, cabendo exclusivamente aos municípios realizar consórcios para elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas.
- E) A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos é requisito basilar para o recebimento de recursos da União destinados, por exemplo, a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, sendo priorizados os Municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.

A Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC), instituída nos termos da Lei no 12.187/2009, oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no sentido de: ²

- A) adotar ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas a reduzir suas emissões projetadas até 2020, nos patamares fixados no referido diploma.

¹ gabarito: E

² gabarito: Resposta A

- B) contribuir para a redução do aquecimento global, com medidas efetivas, como a substituição da frota de veículos movidos a diesel, à razão de 1/10 ao ano.
- C) promover, por meio de institutos internacionais de proteção ao meio ambiente, redução do desmatamento de florestas e outros biomas, em percentuais gradativos, até 2030.
- D) reduzir a emissão de gás carbônico, em percentuais crescentes a partir de 2020, utilizando instrumentos de financiamento específicos (créditos de carbono).
- E) proteger os mananciais e reduzir o consumo hídrico, à razão de 1/20 por ano, de forma a atingir, em 2030, os padrões predados pela OCDE.

Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: STJ

Considerando as disposições legais pertinentes a sustentabilidade e proteção ambiental, julgue o item a seguir.

Os órgãos da administração pública, inclusive os que compõem o Poder Judiciário, são responsáveis pela execução da Política Nacional sobre Mudança do Clima, devendo observar, entre outros, os princípios da precaução, da prevenção e da participação cidadã.³

() Certo

() Errado

Ano: 2017 Banca: CONSUPLAN Órgão: TRF – 2ª REGIÃO

Conforme os conceitos legais, entende-se por:⁴

I. Mitigação: as mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros.

II. Adaptação: as iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima.

III. Mudança do clima: as alterações que independem da atividade humana e que alterem a composição da atmosfera mundial, provocadas pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis.

Nos termos da Lei nº 12.187/2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMCM, está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) I.

B) II.

C) III.

D) I e II.

³ gabarito: CERTO

⁴ gabarito: Resposta D

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010, apresenta vários instrumentos e também um sistema de incentivos para o cumprimento de suas diretrizes. Nesse contexto, considere:

I. Os municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda terão prioridade no acesso a recursos da União destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos.

II . A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos no referido diploma legal, constitui condição para os Estados serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos.

III . A União está obrigada a repassar anualmente aos Municípios com menos de 20.000 habitantes os recursos necessários para implantação de programa mínimo de gestão de recursos sólidos, com foco na reciclagem e desativação de aterros sanitários irregulares.

Está correto o que consta A PE N AS de ⁵

- A) I e III.
- B) I.
- C) I e II.
- D) III e II.
- E) III.

Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: IPHAN

Acerca de turismo cultural, patrimônio cultural e desenvolvimento econômico sustentável, julgue o item seguinte.

A partir da Convenção de Estocolmo, em 1972, o Brasil passou a se preocupar com questões ambientais, adotando, desde então, a ideia de que crescimento econômico se converte em desenvolvimento sustentável somente se houver combate à concentração de renda, à pobreza, à desigualdade social e às diferenças substanciais entre as nações.⁶

Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: TER-PE

A atual Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela Lei Nº 12.305 de 2010, dispõe de diversos princípios, exceto:⁷

- A) Prevenção e a precaução.
- B) Gestão integrada de resíduos sólidos.
- C) Poluidor-pagador.
- D) Protetor-recebedor.
- E) Razoabilidade.

⁵ Resposta C

⁶ Errado

⁷ Resposta B

Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: TER-PE

De acordo com a Lei nº 12.305/2010, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos

- A) é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do Sisnama.
- B) não atinge os resíduos industriais, ou seja, aqueles gerados nos processos produtivos e instalações industriais, uma vez que estes não estão sujeitos a este plano de gerenciamento.
- C) não atinge os resíduos de mineração, ou seja, os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios, uma vez que estes não estão sujeitos a este plano de gerenciamento.
- D) D) terá como causa obstativa de sua implementação ou operacionalização a inexistência do plano municipal de gestão integrada.
- E) E) será aprovado ou não pela autoridade estadual competente nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, em razão da incompetência absoluta da autoridade municipal nestes casos específicos.⁸

Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: TER-PE ⁹

Acerca do conceito de desenvolvimento sustentável e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, assinale a opção correta.

- A) Compete aos estados a gestão dos resíduos sólidos no território dos municípios, bem como o controle e a fiscalização da responsabilidade pelo gerenciamento desses resíduos.
- B) Cabe exclusivamente à União organizar e manter o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos.
- C) Considera-se gestão integrada de resíduos sólidos o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os problemas decorrentes do descarte de tais resíduos, de forma a se considerarem as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, sob a premissa do desenvolvimento sustentável.
- D) Para os efeitos legais, consideram-se geradores de resíduos sólidos as pessoas físicas ou jurídicas que gerem tais resíduos por meio de suas atividades, delas excetuado o consumo.
- E) O conceito de desenvolvimento sustentável consta de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, embora a Constituição Federal de 1988 seja silente a esse respeito.

Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: TER-PE ¹⁰

As diretrizes da Política Nacional sobre Mudanças do Clima (Lei n.º 12.187/2009) incluem:

- A) os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudança do Clima e do Protocolo de Quioto.

⁸ Resposta A

⁹ Resposta C

¹⁰ Resposta C

- B) os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima.
- C) a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para a promoção de ações de mitigação e de adaptação à mudança do clima.
- D) a compatibilização das linhas de crédito e de financiamento específicas de agentes financeiros públicos e privados.
- E) a adoção de medidas fiscais e tributárias para a redução das emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos.

Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: STJ

A respeito da Política Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC); da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei n.º 12.305/2010; e da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), julgue o seguinte item.¹¹ Constituem instrumentos da PNMC, entre outros, os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima.

Certo

Errado

¹¹ CERTO